茂名市电白区望夫镇吴*私人建房“10·31”一般高空摔落事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-02-25 10:29:17 阅读次数： 3102

2019年10月31日11时10分，电白区望夫镇塘肚村委***村一在建民房（屋主姓名：吴*）施工工地发生一起高处坠落事故，1名工人从五楼楼顶坠落到一楼地面后严重受伤，经送院抢救无效死亡，事故造成直接经济损失约18万元。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视，区相关领导同志分别作出指示，要求全力抢救及做好遇难者亲属安抚工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，认真做好事故善后工作，维护社会稳定，强化落实安全生产责任制，切实保障人民群众生命财产安全。区应急、住建等部门和望夫镇政府及镇安监办、规划办、派出所、塘肚村委会等相关单位领导和工作人员迅速赶到事故现场，组织开展应急救援和善后处置等有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经电白区政府批准，于2019年11月19日成立由区府办张世华同志为组长，区纪委监

委、区应急局、区住建局和望夫镇政府等单位有关领导为副组长，区公安分局、区住建局、区应急局、区总工会、区人社局、望夫镇政府等单位相关人员为成员的茂名市电白区望夫镇吴*私人建房“10.31”一般高空摔落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。调查情况如下:

一、基本情况

（一）事故单位和有关人员情况

1、吴*。事故民房的业主，男，48岁，汉族，茂名市电白区望夫镇人，身份证号码：440923197108****37。

2、梁*平。死者，同时也是承接事故民房建设工程的包工头，男,63岁，汉族，茂名市电白区望夫镇人，身份证号：440923195612****39。梁*平组织的施工队不具备相应建筑施工资质，施工人员也没有经过安全教育培训。

3、陈*太。现场施工人员，男，56岁，汉族，广东省阳西县人。经调查，其没有经过建筑施工安全教育培训。

4、吴*妹。现场施工人员，女，47岁，汉族，广东省阳西县人。经调查，其没有经过建筑施工安全教育培训。

（二）事故民房建设工程情况

该房屋属于在原址拆旧建新，2018年8月，房屋业主吴*将该房屋主体框架工程发包给阳西县人徐开侵开始动工建设，并于2019年7月完成主体框架工程。吴*在动工建设前曾向望夫镇有关部门申请报建，但直到现在都没有取得施工许可。

2019年7月，在房屋主体框架工程竣工后，吴*经熟人介绍将房屋砌砖和外墙批荡工程发包给梁*平组织人员施工，并达成口头协议：1、确定工程价格（砌砖65元/㎡、外墙批荡80元/㎡）；2、包工不包料，建筑材料由吴*负责，施工设备、工具（包含吊机）等由承包方负责；3、工程款由吴*按工程进度支付给梁*平，再由梁*平发放施工人员工资。

（三）事故现场情况

发生事故的在建民房位于茂名市电白区望夫镇塘肚村委会***村，占地面积约110㎡，共五层，楼高约15米，总建筑面积约550㎡。房屋外面搭建竹脚手架，没有设置安全防护网；现场使用的简易吊机事发前安装在五楼楼顶，事发后连同起吊的装载沙子的翻斗车一起坠落在房屋门前空地。吊机坠落后，经现场检查，吊机无发现故障，钢丝绳无断裂，在房屋三楼滴水梁处有擦碰痕迹；分析原因为起吊时的装沙翻斗车在三楼位置被卡住不能上升，但吊机仍然继续工作，钢丝绳持续收紧，相互之间拉力不断增大，最终导致吊机脱位并坠落到地面。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年8月，吴*对原居住的房屋进行拆旧建新，并在2019年7月完成房屋框架主体工程；2019年7月，吴*将房屋的砌砖和外墙批荡工程发包给梁*平，双方口头协商确定工程价款等有关事项，随后梁*平组织梁*晃、陈*太、吴*妹、吴*玲、吴*岳等人到吴*在建房屋进行砌砖和外墙批荡工作；2019年10月上旬，因施工方另有工作安排，施工人员暂停在吴*在建房屋施工作业，并离开吴*在建房屋施工工地。

2019年10月31日9时左右，梁*平与陈*太、吴*妹等3人又重返吴*在建房屋工地做工。在工作过程中，施工人员使用安装在五楼楼顶的简易吊机搬运沙子上五楼楼顶，陈*太负责在地面将沙子装进翻斗车并用绳子将翻斗车与吊机连接,梁*平负责在五楼楼顶操作吊机并接应翻斗车及卸下沙子。11时10分，在起吊作业过程中，上升的装沙翻斗

车在三楼位置被滴水梁卡住，但吊机没有停机，钢丝绳仍在持续收紧并拉扯翻斗车，两者之间拉力不断增大，最终造成吊机脱位坠落，吊机在坠落时拉动梁*平，导致其从五楼楼顶坠落到地面。

（二）救援及现场处置情况

11时10分，梁*平坠落后严重受伤，屋主亲属马上拨打110报警电话和120急救电话；11时27分，伤者被救护车送到望夫镇卫生院抢救；13时30分，伤者被转送茂名市人民医院抢救；16时许，梁*平在茂名市人民医院经抢救无效死亡。

事故发生后，区委、区政府相关领导及时对事故应急救援和善后处理工作作出指示批示；望夫镇党委、政府及其派出所、安监办、规划办和塘肚村委会等单位领导和工作人员及时赶赴现场，组织开展事故应急处置工作；区应急、住建等部门接报后也及时赶到现场，会同望夫镇共同做好应急处置相关工作。

经评估，事故发生后，应急处置先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，应急处置工作到位，事故影响没有进一步扩大。

（三）善后处理情况

事故发生后，望夫镇政府牵头组织屋主吴畴和死者家属双方进行协商，最终达成赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，双方情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、梁*平违章作业。梁*平在使用吊机前没有进行安全检查，未确定吊机是否已经安装固定好就冒险操作；在起吊作业过程中，当起吊物品被卡住后，没有及时停机检查进行故障排除；作业过程中没有佩戴、使用安全帽、安全带等个人劳动防护用品。

2、工地现场不具备基本施工安全条件。工地现场安全网等防坠落安全防护设备设施欠缺，使用的简易吊机也属于落后淘汰产品，存

在重大安全隐患。

（二）间接原因

1、吴*在未取得施工许可便非法违法动工建设，并违法将房屋建设工程发包给没有资质的人员进行施工。同时作为自建房业主，其对现场施工安全工作的统一协调、管理不到位，没有与承包方签订施工安全协议来明确各自职责；安全投入不足，施工现场安全设备设施欠缺。

2、梁*平本身不具备相应建筑施工资质，违法承包房屋建设工程并组织未经专门安全知识教育培训人员进行建筑施工作业。同时作为施工队负责人，其对施工现场安全管理和安全检查不到位，未监督施工人员正确佩戴使用个人劳动防护用品，起吊作业时现场没有安排人员指挥和管理，没能及时发现和消除作业过程出现的安全隐患问题。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，茂名市电白区望夫镇吴*私人建房“10.31”一般高空摔落事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位履行安全监管职责情况

（一）望夫镇政府。该镇党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每月定期召开会议听取安全生产工作汇报和研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查，同时也通过签订责任书明确各村（居）委会和镇机关各部门安全生产职责。镇村建、安监等部门能积极履行工作职责，切实加强对农村自建房安全监管，深入开展农村自建房安全专项整治，对镇内在建农村自建房进行全面排查治理，组织开展了农村建筑工匠开展建筑施工质量与安全知识培训。但是该镇村建部门的日常巡查监管工作不到位，对于吴畴长期以来未取得施工许可便非法建设行为没能及时查处。

（二）塘肚村委会。该村委会履行安全生产职责不到位，对辖区内吴畴长期以来未取得施工许可便非法建设行为没能做到及时排查发现和上报。

（三）电白区住房和城乡建设局。该局定期每季度召开全区建筑施工安全生产工作会议，部署建筑施工安全生产和农村自建房安全监管工作；在将1000（含1000）平方以下农（居）民自建房屋建筑施工许可职权事项下放到镇级后，该局制定了相应管理办法和工作指南，并多次到镇（街道）开展联合执法检查、业务指导等工作；今年以来，该局还组织了多期农村建筑工匠质量安全培训班，印制与农村建房相关安全宣传资料分派下发到镇（街道）和农户手中。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议。

1、梁*平。死者，施工方负责人，其安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在施工工地没按规定佩戴个人劳动防护用品，违章操作使用淘汰落后的简易吊机，是事故发生的直接原因；同时其本身不具备相应建筑施工资质，违法承包建筑施工工程并组织人员进行施工作业，对施工现场安全管理和监督检查也不到位，对事故发生负有主要责任。鉴于其已死亡，建议免于追究。

2、吴*。房屋业主，违反镇村规划建设管理的相关法律法规，未取得施工许可便非法动工建设，并将房屋建设工程违法发包给不具备相应建筑施工资质的个人，同时也未有落实建设方的施工安全职责，统一协调、管理不到位，安全投入不足，致使施工现场不符合基本的施工安全条件，对事故发生负有责任。建议由电白区望夫镇政府依法对吴*非法违法建设房屋行为进行查处。

（二）其他建议。

1、望夫镇政府。该镇对镇村建办和塘肚村委会督促指导不力，农村自建房领域安全监管工作存在排查登记、监管检查不到位等突出问题。建议电白区政府责令望夫镇政府作书面检查。

2、黄*元。望夫镇村建办负责人，其履行对农村自建房日常监管职责不到位，对于吴*长期以来未取得施工许可便非法建设行为没能及时查处。建议望夫镇纪委对黄*元进行提醒谈话。

3、塘肚村委会。该村委会履行安全生产职责不到位，对辖区内吴*长期以来未取得施工许可便非法建设行为没能做到及时排查发现和上报。建议望夫镇政府对塘肚村委会进行通报批评。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取“10．31”事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强建筑行业安全生产管理,坚决防范和遏制类似事故再次发生，特提出如下措施和建议:

（一）深化农村自建房安全专项整治。望夫镇政府要以此次事故为戒，以问题为导向，结合正在开展建筑施工安全专项治理工作，迅速组织开展安全生产大检查，对检查中发现的问题隐患，深入分析问题成因，找准薄弱环节，建立隐患整改台账，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，及时消除化解各类风险隐患，坚决防范和遏制类似事故再次发生。

（二）完善农村自建房安全管理工作机制体制。各镇（街道）和区住建、规划、自然资源等部门要按照各自职责分工，认真履行属地管理和行业管理职责，不断完善工作机制，严格农村建房许可的审查审批，进一步整顿、规范农村自建房市场秩序；要切实加大巡查和执法力度，重点落实村一级对辖区内农村自建房安全生产违法行为和事故隐患的排查报告职责，及时发现并严厉查处农村自建房违法违规行为。要突出落实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施，加强施工安全组织管理和施工人员安全培训教育。

（三）强化农村建房安全宣传和警示教育。各镇（街道）、各有关部门要结合此次事故发生原因和暴露出来问题，认真分析研究，就农村自建房领域非法建设、违章作业等造成危害，深入乡村、农户，针对性地开展安全宣传和警示教育。要进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户，提高农民建房法律意识和安全意识；要将农村建筑工匠纳入相关培训计划，组织农村建筑工匠开展安全培训教育，切实提高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003

适老化 无障碍服务　政府网站 找错　机关